

1529606-62.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MANOELA ASSEF DA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/06/2022

... palavras, CRISTIAN teria outra opção para além do tráfico de drogas. Nesse caminho trilha o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça:

"HC. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. ABSOLVIÇÃO EM 1ª INSTÂNCIA. APELAÇÃO MINISTERIAL. RÉU REINCENTE. MANDADO DE PRISÃO. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. A coação física ou moral, para ser aceita como excludente de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1529606-62.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1529606-62.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)
- Receptação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CRISTIAN ARRUDA SILVA

Juíza de Direito: Dra. MANOELA ASSEF DA SILVA

Vistos.

CRISTIAN ARRUDA SILVA, vulgo "Gordão", qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, e no no artigo 180, caput, do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque, no dia 07 de dezembro de 2021, por volta das 11 horas, na Rua Joaquim Manuel da Rocha, Jardim Ângela, nesta cidade e comarca da Capital/SP, guardava, em uma sacola, para fins de comércio e entrega a terceiros, 80 (oitenta) invólucros contendo maconha (Tetrahydrocannabinol), 198 (cento e noventa e oito) invólucros de cocaína, e 53 (cinquenta e três) "pedras" de cocaína, sob a forma de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Na ocasião, possuía consigo a quantia de R\$ 90,00 (noventa) reais.

Consta, ainda, que CRISTIAN ARRUDA SILVA, em data incerta mas compreendida entre os dias 21 de maio de 2021 e 07 de dezembro de 2021, em horário e local incertos, nesta cidade e comarca da Capital/SP, adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em um aparelho celular modelo ATM-R5 Max, IMEI 354444078605997, pertencente à vítima Ademir L. da S..

A denúncia (fls. 80/83) foi recebida (fls. 92/94), o réu foi citado e notificado (fls. 113/115), apresentando resposta à acusação (fl. 124).

Mantido o recebimento da denúncia (fl. 125), durante a instrução foram ouvidas as testemunhas comuns e, ato contínuo, o réu foi interrogado (fl. 137).

Encerrada a instrução criminal, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu

nos exatos termos da denúncia (fls. 144/152).

A Defesa, por sua vez, sustentou a incidência da excludente de culpabilidade da coação moral irresistível (CP, art. 22) quanto ao crime de tráfico de drogas e, por conseguinte, a absolvição do acusado com fundamento no artigo 386, incisos VI ou VII do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação para o crime de receptação culposa (CP, art. 180, § 3º), a fixação das bases nos mínimos, a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência e a fixação de regime mais brando do que o fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade. Por fim, pugnou pelo direito de apelar em liberdade (fls. 156/162)

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando as provas dos autos, não obstante as alegações da Defesa, há elementos suficientes para a condenação do acusado.

A materialidade dos delitos restou comprovada pelo(s) Auto de Prisão em Flagrante (fl. 01), Boletins de Ocorrência (fls. 12/14 e 15/16), Termos de Depoimentos (fls. 03 e 04), Auto de Exibição e Apreensão (fl. 17), Laudo de Constatação (fls. 31/34), Comprovante de Depósito Judicial (fls. 67/69), Laudo Químico-toxicológico Definitivo (fls. 138/140) e Relatório Final (fls. 70/71).

A autoria dos crimes ficou demonstrada pela prova oral colhida em juízo, cotejada com os demais elementos de prova contidos nos autos.

Israel Simões de Araújo, policial civil, esclareceu que estava na delegacia e foi informado, por meio de uma ligação telefônica, "o endereço e as características" de um indivíduo que estaria praticando tráfico de drogas em determinado lugar conhecido pela mercancia ilícita de entorpecentes; dirigiram-se até o local indicado pelo denunciante e se depararam com o acusado em atitude suspeita. Ficou juntamente do policial Eduardo em uma viatura descaracterizada por cerca de 20 (vinte) minutos e observaram um indivíduo, o qual possuía as mesmas características da comunicação da ocorrência, parado de forma suspeita. Não observaram o réu vender diretamente qualquer droga durante o período de campana; o dia estava um pouco "turvo". Como o acusado estava parado com uma sacola na mão e em atitude suspeita, decidiram pela abordagem. O réu fez menção de fugir, mas acabou não oferecendo resistência. Havia alguns tipos de entorpecentes na sacola que estava em poder do acusado, bem como quantia em dinheiro, "quase cem reais, acho que uns oitenta, noventa reais, tudo trocado" - "de pronto, ele já confessou pra gente". O réu tinha na sacola que trazia consigo maconha, cocaína e crack, em razoável quantidade; eram aproximadamente 300 (trezentas) porções, no total. Realizaram a prisão em flagrante e conduziram o acusado até o distrito policial. Na delegacia, verificaram que o aparelho celular do réu era produto de um roubo ocorrido em Parelheiros - "ele disse que não havia roubado, e que ele tinha comprado de um menino". Não conhecia o acusado de outras abordagens; o réu estava sozinho no local dos fatos.

O policial civil Eduardo Simões de Araújo prestou depoimento harmônico e congruente, no mesmo sentido de Israel.

Ademir L. da S. narrou que fora vítima de roubo; estava no ponto de ônibus próximo a sua residência quando 02 (dois) indivíduos montados em uma motocicleta abordaram-no. Não chegou a ver os roubadores, pois estavam de capacete. Recuperou seu aparelho celular.

CRISTIAN explicou que é casado e possui 02 (dois) filhos; atualmente conta com 27 (vinte sete) anos. Permaneceu silente em solo policial, todavia, em juízo, assumiu a prática delitiva. Narrou que perdeu a mãe, falecida em 2019, e procurou "pessoas" para fazer um enterro digno. Pegou sete mil reais junto a um agiota. O agiota deu o prazo de 01 (um) ano para o pagamento e não tinha como cumprir o pactuado. Tentou dialogar com o agiota para resolver a situação e entraram em vias de fato; tomou duas facadas. Após o agiota desaparecer por três ou quatro meses, foi novamente procurado por ele; o indivíduo asseverou que iria matar seus filhos e sua esposa se não pagasse a dívida, a qual, devido aos juros, já estava em nove mil reais. O agiota, então, disse que tinha uma "biqueira" e propôs que, se trabalhasse no local por "um mês", a dívida estaria quitada. Hesitou, mas acabou aceitando. Foi até o local dos fatos por meio de um carro de transporte de aplicativo, custeado pelo

agiota, e foi orientado por ele a procurar "uma mulher" que estaria no local. Chegando na "biqueira", a mulher lhe entregou o aparelho celular, as drogas, e indicou como deveria agir para praticar a mercancia ilícita. Indagou-a sobre a procedência do aparelho celular e ela lhe disse para "ficar tranquilo" que era "da loja". Por volta das "11 horas" foi surpreendido pelos policiais e acabou preso em flagrante. O dinheiro apreendido teve origem na venda de drogas - "acho que era cento e quarenta reais". Foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas anteriormente - "duas vezes".

Estas são as provas trazidas pelas partes e, diante delas, outra solução não há que condenar o acusado pelos crimes a ele imputados na denúncia.

Por primeiro, o acusado confessou a traficância, o que foi corroborado pelos depoimentos seguros dos policiais civis que procederam ao flagrante e realizaram a apreensão das drogas, do aparelho celular e do dinheiro.

É de asseverar, ainda, que o simples fato de testemunhas ouvidas serem policiais nada significa para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas.

Veja-se que, aliado aos depoimentos dos policiais, a quantidade e variedade de drogas apreendidas são suficientes para caracterizar o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06. A este propósito, é expressiva a jurisprudência, merecendo destaque o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 33, CAPUT, E § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DOLO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA. 1. Para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente. 2. O tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não faz nenhuma exigência no sentido de que, para a caracterização do crime de tráfico de drogas, seja necessária a demonstração de dolo específico, notadamente quanto ao fim de comercialização do entorpecente. 3. Recurso especial provido, para cassar o acórdão recorrido e, conseqüentemente, restabelecer a sentença condenatória. (REsp nº 1361484/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 10.06.2014, DJe 13.06.2014).

Assim sendo, diante de todo o conjunto probatório formado nos autos, ficou plenamente comprovado que o réu guardava, em uma sacola, considerável quantidade e variedade de entorpecentes que se se destinavam ao tráfico de drogas, ou seja, ao consumo de terceiros.

De outro lado, a versão apresentada pelo réu de que sofreu coação moral irresistível não veio amparada por elementos sequer indiciários. Anote-se que a defesa, esquivando-se do ônus que lhe recaía, também não trouxe documento ou testemunho a amparar a genérica alegação.

Outrossim, mesmo que fosse crível a narrativa apresentada, não pode ser entendida como insuperável, pois deveria buscar outra solução para o caso, não o cometimento de um ilícito. Da narrativa do réu, o que se extrai é que o suposto agiota teria oferecido essa solução e como esta pareceu vantajosa ao réu, ele a aceitou.

Nos dizeres de Guilherme de Souza Nucci, "é fundamental buscar, para a configuração dessa excludente, uma intimidação forte o suficiente para vencer a resistência do homem normal, fazendo-o temer a ocorrência de mal tão grave que lhe seria extraordinariamente difícil suportar, obrigando-o a praticar o crime idealizado pelo coator" (Guilherme de Souza Nucci, in Código Penal Comentado, 9ª edição, Revista dos Tribunais, 2009, p. 234).

Em outras palavras, CRISTIAN teria outra opção para além do tráfico de drogas. Nesse caminho trilha o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça:

"HC. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. ABSOLVIÇÃO EM 1ª INSTÂNCIA.

APELAÇÃO MINISTERIAL. RÉU REINCENTE. MANDADO DE PRISÃO. PEDIDO DE LIBERDADE

PROVISÓRIA. A coação física ou moral, para ser aceita como excludente de

culpabilidade, há de ser irresistível, inevitável e insuperável, devendo ficar

substancialmente comprovada por elementos concretos existentes dentro do processo.

[...]" [d(STJ - HC 34.912, Quinta Turma, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, j. 25.05.2004, DJe 28.06.2004).

Prosseguindo, o pedido de desclassificação para o crime de receptação culposa não vinga.

No caso em apreço ficou evidenciado que CRISTIAN, plenamente ciente da ilicitude de sua conduta, adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime (boletim de ocorrência - fls. 15/16), consistente em um aparelho celular modelo ATM-R5 Max, IMEI 354444078605997, pertencente à vítima A.L.D.S..

Frise-se que a posse do objeto acarreta a presunção de responsabilidade do possuidor e, por conseguinte, inverte-se o ônus da prova (CPP, artigo 156), do qual o acusado não se desincumbiu. Nesse sentido:

"DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. PROCESSO PENAL. RECEPÇÃO. PACIENTE FLAGRADO NA POSSE DO BEM DE ORIGEM ILÍCITA. ÔNUS DE PROVA DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROFUNDA ANÁLISE DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO [...] II - Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP. Precedentes" (AgRg no HC 588.999/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 20/10/2020)

De mais a mais, patente que CRISTIAN tinha plena noção da ilicitude da origem do celular, seja por tê-lo adquirido diretamente de terceiro por meio de compra viciada, seja porque tinha conhecimento de que o eletrônico era "da loja", isto é, pertenceria ao narcotráfico.

Portanto, caracterizadas as infrações penais, a condenação é medida que se impõe. Passo à dosimetria das penas.

Na primeira etapa, atendendo às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, consigno a existência de mau antecedente (Processo nº 00046694-52.2015.8.26.0050 - fls. 39/40). Assim sendo, exaspero a pena no proporcional coeficiente de 1/6 (um sexto), perfazendo 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa (crime de tráfico de drogas); e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa (receptação).

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea de CRISTIAN, o qual assumiu a prática delitiva em juízo. Anoto também que o acusado é reincidente específico (Processo nº 0004987-61.2016.8.26.0635 - fls. 35/38 e 39/41). Nesse passo, compensa-se integralmente a atenuante genérica com a agravante, nos termos da consolidada jurisprudência: "A melhor hermenêutica a ser implementada, até mesmo para se evitar descompasso e afronta à proporcionalidade, deverá ser aquela voltada à possibilidade de se compensar a confissão com o gênero reincidência, irradiando seus efeitos para ambas espécies (genérica e específica), ressaltados os casos de multirreincidência" (STJ - HC 365963/SP, Ministro Félix Fisher, Terceira Seção, j. 11/10/2017). Dessa forma, as sanções permanecem inalteradas.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição. Pontue-se, por oportuno, a inviabilidade de aplicar-se o redutor do artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06, pois o réu é reincidente específico na prática do comércio de drogas. Desta feita, as penas resultam em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa (crime de tráfico de drogas); e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa (receptação).

Diante do concurso material de crimes (CP, art. 69), o somatório das penas aplicadas ao acusado resulta, em definitivo, na pena 07 (sete) anos de reclusão e 594 (quinhentos e noventa e quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para condenar CRISTIAN ARRUDA SILVA, vulgo "Gordão", como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, e no artigo 180, caput, do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, ao cumprimento 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 594 (quinhentos e noventa e quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Atenta aos critérios do artigo 33, § 2º, "b" e § 3º; c.c. artigo 59, III, ambos do Código Penal, estabeleço o regime fechado para o início do cumprimento da pena, o único possível em face do mau antecedente e da reincidência específica de CRISTIAN. Nego ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade, porquanto permaneceu preso durante toda a instrução, sendo ilógica a hipótese de soltura após sentença penal

condenatória (STF - HC 89.824/MS, Rel. Ministro Ayres Britto, dje. 28.08.2008). Diante disso, em cumprimento ao disposto no artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal dou por revisada e mantida sua prisão cautelar.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Em caso de recurso por qualquer das partes, expeça-se guia de execução provisória para início de cumprimento de pena. Após o trânsito em julgado, adite-se a guia definitiva, se o caso. Oficiem-se ao TRE, ao IIRGD e elaborem-se os cálculos.

Após o trânsito em julgado, determino, desde logo, a destruição das amostras das drogas apreendidas eventualmente guardadas para a contraprova, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06, devendo a serventia certificar o cumprimento nos autos.

Oficie-se. Adite-se a carta de guia, se necessário, elaborando-se o cálculo da pena de multa aplicada.

Decreto a perda dos valores apreendidos em favor da União, conforme o artigo 63, §1º, da Lei 11.343/06.

O réu fica dispensado do recolhimento das custas processuais, vez que assistido pela Defensoria Pública Estadual e, no cenário dos autos, presume-se a hipossuficiência de recursos.

P.R.I.C.

São Paulo, 15 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA